

1006515-38.2022.8.26.0010

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Carla Zoéga Andreatta Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de despesas feitas entre o furto/roubo e a comunicação deste à operadora do cartão de crédito ou ao banco.

Também já se assentou pela inexigibilidade dos valores impugnados em situações análogas à da Autora. Confira-se:

"Responsabilidade Civil Indenizatória - Declaração de inexigibilidade de dívida e danos morais - Movimentações fraudulentas efetuadas com o cartão de crédito da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Agostinho Gomes, 1455, Sala 201, 2º andar, Ipiranga - CEP 04206-000, Fone: (11) 3489-2836, São Paulo-SP - E-mail: ipirangajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1006515-38.2022.8.26.0010 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Renato Figueiredo de Freitas Valle

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9099/95.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o objeto da ação é a impugnação de transações realizadas mediante fraude bancária, cuja procedência ou não será analisada no mérito e donde retiro a legitimidade do Réu para figurar no polo passivo.

A ação é parcialmente procedente.

A relação entre as partes é de consumo.

De acordo com boletim de ocorrência juntado às fls. 29/30, o Autor realizou compra com vendedor ambulante em via pública, ocasião em que este ambulante trocou o cartão bancário da Autora por outro de terceira pessoa.

O Autor foi vítima de furto do cartão e da senha, praticados com destreza.

Diferentemente de outros feitos que tramitam por esta Vara, em que os consumidores confessam ter pedido ajuda a terceiro para realizar operações bancárias (e assim violam seu dever contratual de guarda e sigilo da senha), neste caso concreto, a inicial traz narrativa de que o cartão do Autor foi furtado e que de alguma maneira também sua senha, fatos que envolvem responsabilidade objetiva do Réu (Súmula 479, STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.").

Invocando o Autor fato negativo (não realização das transações impugnadas), caberia ao Réu a prova da regularidade das transações e também da omissão por parte do Autor na cautela para a guarda do cartão bancário. Mas nenhuma prova disso veio

aos autos.

Assim, de ser reconhecida a inexistência, para o Autor, da transação impugnada na inicial e de ser condenado o Réu na inexigibilidade de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) com a consequente devolução dessa quantia ao Autor.

A jurisprudência já se assentou pela nulidade da cláusula que transfere ao titular do cartão a responsabilidade pelo pagamento de despesas feitas entre o furto/roubo e a comunicação deste à operadora do cartão de crédito ou ao banco.

Também já se assentou pela inexigibilidade dos valores impugnados em situações análogas à da Autora. Confira-se:

“Responsabilidade Civil Indenizatória - Declaração de inexigibilidade de dívida e danos morais - Movimentações fraudulentas efetuadas com o cartão de crédito da autora, furtado por criminoso que adentrou seu estabelecimento - Responsabilidade do Réu pelas transações fraudulentamente efetuadas - Fraude cometida por criminoso não é genuíno fato de terceiro, porque não elide o nexo causal (já que há obrigação contratual de zelar pela segurança das operações) - Inexigibilidade da dívida objeto das transações impugnadas.” (TJ-SP, Apelação nº 9000817-67.2008.8.26.0506, Relator Des. Fernandes Lobo, 22ª Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2014). “ Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais - Empréstimos consignados mediante desconto no benefício previdenciário - Contratação fraudulenta - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Risco implícito às atividades - Infração das obrigações de monitoramento.” (TJ-SP, Apelação nº 0064287-72.2010.8.26.0114, Relator Des. César Peixoto, 38ª Câmara de Direito Privado, j. em 12/03/2014).

Comungo dos entendimentos supra transcritos e declaro a inexistência, para o Autor, da transação impugnada e o Réu não logrou provar, pelos documentos que juntou, que a transação impugnada fazia parte do perfil de consumo do Autor, razão pela qual afastou a tese ventilada pela defesa às fls. 79 e seguintes.

Quanto ao dano moral, notório (e por isso independe de prova, art. 374, I, do Código de Processo Civil) que a indevida movimentação de dinheiro causa estresse ao homem médio.

Temeroso por seu patrimônio, por seu bom nome perante credores, desgasta-se o homem médio até a completa elucidação do ocorrido e a completa restituição ao status quo ante.

A indenização a ser deferida ao Autor nestes autos deve ter o condão de punir o Réu por sua conduta civilmente ilícita e pelos transtornos causados ao Autor, mas não lhe deve enriquecer injustamente.

Considerado aqui que o valor indevidamente movimentado atingiu R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), tenho que o pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais) seja medida justa às finalidades da indenização por danos morais no caso concreto, uma vez que reputo excessivo o valor pretendido na inicial (R\$ 20.000,00).

Pelo exposto, e nos termos da fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

A) declarar inexistentes, para o Autor, a transação de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), realizada em 24/09/2022, às 17h28, ao Supermercado Iz*sas Bebidas, no cartão de crédito final 4797;

B) condenar o Réu a restituir ao Autor a quantia de R\$ R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), com correção monetária calculada pela tabela prática do E. TJ-SP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde setembro de 2022, e;

C) condenar o Réu a indenizar os danos morais experimentados pelo Autor, pagando-lhe a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos das Súmulas nºs 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, para a indenização por dano moral, o termo inicial para cálculo de juros (1% ao mês) é a data do ilícito (setembro de 2022) e da correção monetária (tabela prática do E. TJ-SP) é a do arbitramento da indenização (dezembro de 2022).

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo, recolhimento feito nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, regulamentada pelos Provimentos CSM nº 831 e 833, ambos de 2004 e pelo COMUNICADO CG nº 489 (Processo nº. 2022/73610) de 2022, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição corresponde, em São Paulo, a 5% do valor da causa, respeitado o mínimo de 10 UFESPs. No caso de condenação, tal como na presente hipótese, porém, deve se entender em 1% sobre o valor atualizado da causa, visto ser este o valor que seria pago em 1º grau de jurisdição, havendo sido dispensado, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, desde que não seja inferior a 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, tudo nos termos do art. 4º, incisos I e II e parágrafo primeiro e segundo, da Lei supra citada, o que resulta no valor de R\$ 661,26 (Código da Receita 230-6 Imposto Estadual).

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil, nos termos do Enunciado Uniforme de nº 38 do Estado de São Paulo, aprovado pelo Conselho Supervisor dos Juizados Especiais Cíveis. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do descumprimento da obrigação fixada em sentença, a parte credora deverá requerer o início da execução. A parte assistida por advogado deverá apresentar planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o encaminhamento dos autos ao Contador para elaboração do cálculo, no caso da parte desassistida por advogado.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Carla Zoéga Andreatta Coelho.

Juiz(a) de Direito - assinado digitalmente.